

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 [14] 신원보증보험 가입 필요

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 연료전지 발전소의 운영·관리 업무를 수행하는 회사로서 소속 직원들은 시설 운영, 안전관리, 계약 관리, 재무·자산관리 등 회사 재산과 직결되는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「민법」에 따르면 회사(사용자)는 직원(피용인)이 직무수행과 관련하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있고, ○○ 「취업규칙」은 직원이 고의 또는 중대한 과실로 회사 재산에 손해를 입힌 경우 이를 변상하도록 규정하고 있다.

그러나 손해액이 크거나 직원의 변상 능력의 한계로 회사가 손해 전액을 회수하기는 현실적으로 어려운데, 이러한 위험을 관리하기 위해 신원보증보험 제도가 운영되고 있다. 국내 신원보증보험은 직원의 과실로 인한 회사의 직접 손해뿐만 아니라 민법상 사용자 책임에 따른 제3자의 배상금액까지 보상범위에 포함하고 있으며, 실제 다수의 연료전지 발전사에서도 이러한 목적으로 신원보증보험에 가입하고 있다.

따라서 ○○도 사용자 책임 리스크, 내부 손해배상 규정의 실효성 한계 등 제반 위

험 요인을 종합적으로 고려하여 신원보증보험 가입을 적극 검토하여 회사 자산을 효과적으로 보호하고 내부통제를 강화할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 ○○의 신원보증보험 가입 현황을 점검한 결과, 재무·자산·계약 등 주요 업무를 수행하는 직원들이 신원보증보험에 가입하지 않은 것으로 확인되었다.

이로 인해 직원의 고의 또는 중대한 과실로 회사에 직접 손해가 발생하거나, 제3자에게 손해를 입혀 회사가 민법상 사용자 책임에 따라 배상하는 경우, 「취업규칙」에 따라 직원에게 변상을 청구할 수 있으나 손해 규모가 크거나 직원이 변상이 불가능한 경우 실질적인 회수는 어려울 수 있다. 이는 회사의 위험관리 체계에 공백이 있다는 것을 의미하며, 실제 재산상 손해가 현실화 될 경우 회사의 경영 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

관계부서 의견 ●실에서는 감사결과를 수용하면서 신원보증보험 가입을 규정화하여 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 직원의 고의 또는 과실로 인한 재산상 손해에 대비하고 경영 안정성을 담보할 수 있도록 신원보증보험과 같은 위험관리 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)